

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의(기관) 요 구

제 목 선금운영지침 규정 준수 미흡

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

△△△△본부는 계약상대자가 계약 체결 후 본격적인 작업을 착수하기 전에 공사, 제조, 프로젝트 수행 등과 관련된 초기 자재 구매, 장비 확보, 인건비 등 착수에 필요한 초기 비용을 충당할 수 있도록 선금을 지급하여, 계약상대자가 계약상 의무를 원활히 이행할 수 있도록 지원하고 있다.

[표 47] 감사 대상 기간 선금 지급 현황

구분	공사명	년도별 지급횟수				하도급지급 여부
		2023	2024	2025	합계	
공사	△△ 천연가스발전소 건설공사	-	2	1	3	○
	△△ 천연가스발전소 천연가스공급설비 설치공사	1	1	1	3	○
	△△ 천연가스발전소 천연가스공급설비 설치공사	1	1	1	3	○
구매	△△ 천연가스발전소 보조보일러 기자재 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 냉각탑 기자재 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 연돌가스분석설비 기자재 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 154k 전력케이블 기자재 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 전기설비감시보호반 기자재 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 실험실기기 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 전기 및 계측시험기기 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 공기압축기 기자재 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 수처리 및 폐수처리설비 기자재 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 수처리 및 폐수처리설비 기자재 구매	-	1	-	1	×
	△△ 천연가스발전소 수처리 및 폐수처리설비 기자재 구매	-	1	-	1	×

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제36조(선금의 사용) 제4항에 따르면 계약담당공무원은 수급인에게 선금을 지급한 경우에는 선금지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하여야 한다.

그리고 같은 기준 제38조(반환청구) 제1항에 따르면 계약담당공무원은 선금을 지급한 후 다음 각호²⁹⁾의 1에 해당하는 경우에는 해당 선금잔액에 대해서 계약상대자에게 지체없이 그 반환을 청구하여야 한다.

이에 따라 계약상대자와 하수급인에게 선금을 지급한 경우에는 반드시 선금배분 및 수령내역과 관련한 증빙서류를 제출받아 비교·확인해야 하며, 선금지급조건을 위배하거나 정당한 사유없이 선금 수령일로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분하지 않은 경우 등은 반환 청구 대상에 해당되므로 계약상대자에게 지체없이 그 반환을 청구하여야 한다.

한편 조달청의 질의회신에 따르면, 정당한 사유로 하수급인에게 선금을 배분하지 않은 경우라 하더라도 같은 기준 제38조 제1항 제2호에 따라 실제 사용이 당초 제출된 선금 사용계획서와 다르게 이루어진 경우에는 선금 지급조건을 위반한 것으로 간주되며, 이 경우 계약상대자에게 선금반환을 청구하는 것이 타당하다고 해석하고 있다.

29) 1. 계약을 해제 또는 해지하는 경우

2. 선금지급조건을 위배한 경우

3. <삭제 2014.1.10.>

4. 정당한 사유없이 선금수령일로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분하지 않은 경우 <신설 2011.5.13.>

5. 계약변경으로 인해 계약금액이 감액되었을 경우 <신설 2014.1.10.>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간 선금 지급 내역을 확인한 결과, 계약상대자로부터 선금 신청시 제출받은 사용계획서와 달리, 하수급인에게 15일 이내에 선금을 배분하지 않은 사례 9건이 확인되었다.

사례별 정황을 확인한 바에 따르면, [표 48]과 같이 계약상대자가 선금 지급에 필요한 서류 제출을 하수급인에게 요청하였으나, 하수급인이 선금 수령을 원치 않는다는 의사를 문서로 회신한 사실이 확인되었다.

[표 48] 하수급인 선금 미지급 현황

년도	미지급 건				사유
	2023	2024	2025	합계	
하수급인 수	-	7	2	9	하수급인의 선금 미청구

자료: 수감부서 제출자료 재구성

이와 같은 경우 하수급인이 선금 수령 거부로 인해 결과적으로 선금이 배분되지 않은 사유는 정당한 사유로 인정될 여지는 있으나, 선금의 실제 사용이 당초 제출된 사용내역서와 다르게 이루어진 이상, 이는 선금 지급 조건을 위배한 것으로 판단된다.

따라서 업무 담당자는 계약상대자가 하수급인에게 선금을 배분하지 않은 사실을 인지한 즉시, 관련 규정에 따라 계약상대자에게 지체없이 선금 반환청구를 통해 선금 집행의 적절성을 확보하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토 결과

이와 관련하여 업무 담당자는 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제38조(반환청구) 제1항 제4호에 따라 하도급사들의 선금 포기를 정당한 사유로 판단하여 반환청구를 하지 않았고, 해당 행위가 같은 항 제2호에 따른 선금지급조건을 위배하는 사항에 해당됨을 인지하지 못하였으며, 향후 동일·유사한 사례가 재발되지 않도록 각별히 주의하겠다고 답하였다.

조치할 사항

△△△△부장은 향후 동일·유사한 사례가 재발되지 않도록 ◆◆◆◆부서를 대상으로 재발 방지 교육을 시행하시기를 바랍니다. (기관주의)